

Patentes invención en Argentina

La propiedad industrial en Argentina constituye un pilar fundamental para la protección de la innovación y el desarrollo tecnológico. En este marco, resulta pertinente comenzar por definir qué se entiende por patentamiento. Se trata del acto mediante el cual el Estado otorga al inventor de un producto o procedimiento un derecho exclusivo sobre su creación, permitiéndole impedir que terceros la fabriquen, utilicen, comercialicen o importen sin su autorización. Este derecho no implica una facultad de uso irrestricto, sino esencialmente un derecho de exclusión.

fuentes 1(<https://unpaz.edu.ar/sites/default/files/Manual%20de%20Derecho%20Comercial%20I.pdf>)

En el ordenamiento jurídico argentino, la propiedad industrial posee jerarquía constitucional, conforme al artículo 17 de la Constitución Nacional, que garantiza al inventor la propiedad exclusiva de su obra por un tiempo determinado. La autoridad de aplicación es el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI), a través de la Administración Nacional de Patentes, y el marco normativo principal está constituido por la Ley N.º 24.481.

fuentes 2 (<https://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/35000-39999/35001/norma.htm>)

fuentes 3(<https://www.conicet.gov.ar/wp-content/uploads/Ley-N%C2%BA-24.481-Patentes-de-Inveni%C3%B3n-y-modelos-de-utilidad..pdf>)

Para que una invención sea patentable, debe cumplir con tres requisitos esenciales establecidos en el artículo 4 de dicha ley. En primer lugar, la novedad absoluta, lo que implica que la invención no debe haber sido divulgada previamente en ningún lugar del mundo. En segundo lugar, la actividad inventiva, es decir, que la solución propuesta no resulte evidente para un experto en la materia. Finalmente, la aplicación industrial, que exige que la invención sea susceptible de producción o utilización en cualquier tipo de industria. La duración de la patente es de veinte años improrrogables contados desde la fecha de presentación de la solicitud.

Para cerrar, debemos saber qué no es patentable. La ley argentina es clara sobre lo que queda fuera del alcance de la protección (Arts. 6 y 7):

- **Ideas puras:** Descubrimientos, teorías científicas y métodos matemáticos.
- **Software y creaciones estéticas:** Los programas de computación (per se) y las obras literarias/artísticas no son patentes; se protegen por Derecho de Autor.
- **Salud y Ética:** Métodos de diagnóstico o tratamiento quirúrgico/terapéutico (para humanos y animales) y materias preexistentes en la naturaleza (por ejemplo, genes aislados sin intervención).

- **Orden público:** Cualquier cosa que atente contra la moral, la salud pública o el medio ambiente.

En cuanto a las estadísticas, Argentina ocupa la posición 53° a nivel mundial en solicitudes de patentes, con un predominio de solicitudes de no residentes (87.6%), principalmente de Estados Unidos. Los principales ámbitos técnicos incluyen maquinaria especial, tecnología médica e ingeniería civil. En conclusión, proteger la propiedad industrial es una carrera de fondo que requiere precisión técnica, cumplimiento legal y una planificación financiera adecuada frente a los nuevos costos.

fuentes 4(<https://www.wipo.int/edocs/statistics-country-profile/es/ar.pdf>)

1. **El trámite:** Se inicia en el INPI. La protección dura 20 años improrrogables desde la fecha de solicitud.
2. **Licencias:** El titular puede licenciar (alquilar) su derecho a terceros mediante contratos.
3. **Excepciones al derecho (Art. 36):** No todo uso no autorizado es infracción.
4. **Uso privado/experimental:** Investigaciones académicas o uso personal sin fines de lucro.
5. **Cláusula Bolar:** Permite a terceros usar la invención para realizar pruebas y obtener registros sanitarios antes de que venza la patente, para que el producto esté listo apenas expire.
6. **Licencias Obligatorias:** El Estado puede intervenir (por emergencia sanitaria o falta de explotación) y permitir que terceros exploten la patente mediante el pago de una regalía.

Límites de la Exclusividad y Régimen de Sanciones

Así como la ley contempla excepciones legítimas donde el uso no autorizado no constituye una infracción (como la cláusula Bolar o las licencias obligatorias), también define con claridad los límites definitivos de la protección del invento. Esto abarca tanto los motivos legales por los cuales un derecho exclusivo puede perder validez o extinguirse de forma anticipada, como las severas consecuencias penales y civiles que enfrentan aquellos que vulneran la exclusividad del titular de manera ilegal.

1. Nulidad y Caducidad de las Patentes y Modelos de Utilidad

En la legislación argentina (Título IV de la Ley N° 24.481), estos dos conceptos regulan la invalidez o el fin del derecho de exclusividad antes o al cumplir su ciclo:

- **Nulidad (Art. 59):** Una patente o certificado de modelo de utilidad se declarará nula (total o parcialmente) cuando se demuestre que fue otorgada en contravención a las disposiciones de la ley. Por ejemplo, si se prueba que el invento no cumplía con la novedad absoluta a nivel mundial o si pertenecía a las exclusiones de los artículos 6 y 7. La acción de nulidad puede ser iniciada por cualquier tercero que acredite un interés legítimo.
- **Caducidad (Art. 60):** A diferencia de la nulidad (que invalida la patente desde su origen), la caducidad extingue los derechos vigentes, haciendo que el invento pase definitivamente al **dominio público**. Esto opera por las siguientes causales:
 - **Vencimiento del plazo:** Al cumplirse los 20 años improrrogables para patentes o los 10 años para modelos de utilidad.
 - **Renuncia:** Por decisión explícita y escrita del titular (o de todos los cotitulares en conjunto).
 - **Falta de pago de anualidades:** Si no se abonan las tasas anuales de mantenimiento exigidas por el INPI, la caducidad se produce de pleno derecho (automáticamente).
 - **Falta de explotación:** Si habiéndose otorgado una licencia obligatoria a un tercero por falta de producción, el titular sigue sin explotar la invención en un plazo de dos años por causas que le sean imputables.

2. Violación de los Derechos Conferidos, Sanciones y Penas

Cuando un tercero traspasa los límites legales y explota una patente vigente sin el consentimiento del inventor, el Título VI de la Ley N° 24.481 activa un riguroso régimen punitivo para proteger la propiedad industrial:

- **Tipificación penal (Art. 75):** La defraudación de los derechos del inventor se equipara legalmente al delito de **falsificación**, protegiendo la autenticidad y el esfuerzo de la actividad inventiva.
- **Penas de prisión y multas:** Estas infracciones se castigan penalmente con prisión de **seis (6) meses a tres (3) años**, además de una sanción económica (multa).
- **Conductas sancionadas (Art. 76):** La misma pena se aplica a quien, a sabiendas de la existencia de la patente y sin autorización:
 - Fabrique, elabore o produzca productos que utilicen la invención protegida.

- Comercialice, introduzca en el mercado, exhiba, venda o mantenga en depósito dichos productos en infracción.
- **Vía civil complementaria:** Más allá de las consecuencias penales, el titular legítimo está facultado para iniciar acciones civiles ante la Justicia Federal. Mediante esta vía, puede exigir el cese inmediato de la explotación ilegal (medidas cautelares) y reclamar una indemnización económica integral por **daños y perjuicios**.

fuentes 5(<https://www.youtube.com/watch?v=gL4tdmHXSoE>)

Dos años más tarde, el 1.º de diciembre de 1866, la normativa vigente tuvo su primera aplicación concreta con el otorgamiento de la primera patente de invención en el país. Esta fue concedida a Antonio Carcenac y Santiago Barrère, quienes desarrollaron una fórmula destinada a la conservación de cueros vacunos y lanares, así como de lanas sin procesar y sebos. Dicho invento, de gran relevancia para las actividades productivas de la época, no solo fue patentado, sino que además permitió a sus creadores acceder a la recompensa establecida durante los gobiernos de Bartolomé Mitre, Domingo Faustino Sarmiento y Nicolás Avellaneda.

Apenas veinte días después, se aprobó una nueva patente correspondiente a Severino Pizarro, quien ideó un dispositivo para la extracción de agua de pozo mediante un balde. Si bien el mecanismo podría parecer sencillo desde una perspectiva actual, en su contexto representó una innovación significativa. El sistema incorporaba un mecanismo que desplazaba el balde a lo largo de guías accionadas por un pequeño motor, permitiendo elevar el agua y verterla en la superficie. Este diseño optimizaba considerablemente el esfuerzo de tracción animal, particularmente el de los caballos que formaban parte del sistema. Como resultado, se lograba una capacidad de extracción de hasta veinticinco pipas diarias, superando ampliamente el rendimiento promedio de un trabajador de la época.

Una década más tarde, se registró la primera marca comercial en Argentina, otorgada a Melville Bagley, empresario de origen estadounidense radicado en el país. El producto en cuestión fue la Hesperidina, un licor cuyas propiedades eran promocionadas habitualmente en anuncios publicitarios. Sin embargo, su éxito dio lugar a uno de los primeros conflictos legales en materia de propiedad industrial, cuando terceros intentaron aprovechar su reconocimiento mediante la comercialización de productos similares bajo denominaciones ligeramente modificadas, como “Nueva Hesperidina Mitre”. Ante esta situación, la Justicia resolvió prohibir dichas prácticas y reconocer a Bagley el derecho exclusivo sobre la denominación original. Este conflicto judicial, lejos de perjudicar al producto, contribuyó a incrementar su notoriedad y consumo.

En 1892, Glefira Hors del Carmen solicitó la exclusividad para la enseñanza y difusión de un curso de corte y confección. La aprobación de esta solicitud marcó un hito al constituirse como una de las primeras formas de protección con proyección internacional en este ámbito. En el mismo período, también se otorgó protección a los planos desarrollados por Carolina del Viso, quien diseñó un dispositivo destinado a la aplicación de corriente eléctrica estática con fines terapéuticos.

A. El Bolígrafo o "Birome" (Ladislao José Biro):

- Este invento transformó la forma en que la humanidad se comunica por escrito. Nacido el 29 de septiembre de 1889, Biro llegó al país en la década de 1940, huyendo de una Europa devastada por la guerra. Fue en la Argentina donde perfeccionó su invento más famoso: la birome, acrónimo de los apellidos Biro y Meyne o el "biro" en los países anglosajones o el bolígrafo en España.
- Descripción: Un instrumento de escritura con una esfera en la punta que dosifica la tinta de manera constante.
- Importancia: Sustituyó a la pluma y al lápiz de grafito como herramienta principal de escritura a nivel mundial
- Hito: Fue patentado en Argentina en 1943, En honor al nacimiento de Biro (29 de septiembre), se celebra en el país el Día del Inventor
- Biro llegó a patentar 32 inventos, incluyendo una máquina de lavar ropa y un sistema de cambio automático para automóviles

fuentes

6(<https://www.casarosada.gob.ar/slider-principal/50683-dia-del-inventor-homenaje-a-ladislao-jose-biro-el-genio-detras-de-la-birome>)

B. Jeringas y Agujas Autodescartables (Carlos Arcusín)

- Una innovación fundamental para la bioseguridad en la medicina moderna.
- Una noche de 1989, Carlos pasó por el Sanatorio Güemes y vio un operativo policial. Al llegar a su casa y ver la televisión, descubrió que la institución lavaba las jeringas para reutilizarlas. Con su tono de voz grave y seguro, declaró: "Vi que lavaban las jeringas para reusarlas y se me ocurrió que tenía que haber una forma para que no se puedan volver a usar"

- Descripción: Un diseño de jeringa que tiene una sola posición de inyección y extracción; una vez utilizada, el disco se separa automáticamente del vástago, impidiendo un segundo uso
- Importancia: Evita el contagio de enfermedades infecciosas como la hepatitis y el VIH al imposibilitar la reutilización de jeringas en centros de salud
- Hito: Arcusín ganó tres medallas de oro en el concurso de invenciones de Ginebra en 1992 y recibió una distinción de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI)

fuentes

7(<https://www.lanacion.com.ar/sociedad/quien-es-inventor-argentino-confirmando-dos-principios-nid2441643/>)

C. El Sistema Dactiloscópico Argentino (Juan Vucetich)

- Aunque desarrollado en el siglo XIX, es citado como un avance histórico revolucionario. Juan Vucetich, nacido en Lesina en 1858, llegó a Buenos Aires en 1882. Aunque empezó trabajando en Obras Sanitarias, su destino cambió cuando se unió a la Policía Bonaerense en 1888. A partir de entonces, su vida se centró en innovar en métodos de identificación. Inspirado por Francis Galton, desarrolló un método único para registrar las huellas dactilares de las personas.
- Uno de sus mayores logros fue en 1892, cuando su método ayudó a esclarecer un espantoso crimen en Necochea. La identificación de huellas digitales en la escena del crimen permitió encontrar al verdadero culpable y exonerar a un inocente. Con sus innovaciones, Vucetich sentó las bases de la policía científica en Argentina, dejando un legado que trascendió fronteras.
- Descripción: Un método de identificación basado en la unicidad de las huellas dactilares
- Importancia: Permitió resolver crímenes de manera científica por primera vez. Argentina fue pionera mundial cuando la Policía de la Provincia de Buenos Aires implementó este sistema en 1896

fuentes 8

(<https://marcasregistro.com.ar/el-sistema-dactiloscopico-argentino-un-historico-en-el-mundo-de-las-patentes-y-el-registro-de-marcas/>)

D. Jeringas y Aguja Autodescartables (Carlos Arcusín)

- Una innovación fundamental para la bioseguridad en la medicina moderna.

- Una noche de 1989, Carlos pasó por el Sanatorio Güemes y vio un operativo policial. Al llegar a su casa y ver la televisión, descubrió que la institución lavaba las jeringas para reutilizarlas. Con su tono de voz grave y seguro, declaró: “Vi que lavaban las jeringas para reusarlas y se me ocurrió que tenía que haber una forma para que no se puedan volver a usar”
- Descripción: Un diseño de jeringa que tiene una sola posición de inyección y extracción; una vez utilizada, el disco se separa automáticamente del vástago, impidiendo un segundo uso
- Importancia: Evita el contagio de enfermedades infecciosas como la hepatitis y el VIH al imposibilitar la reutilización de jeringas en centros de salud
- Hito: Arcusín ganó tres medallas de oro en el concurso de invenciones de Ginebra en 1992 y recibió una distinción de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI)

fuentes

7(<https://www.lanacion.com.ar/sociedad/quien-es-inventor-argentino-confirmando-dos-principios-nid2441643/>)

E. Técnicas de Animación y Cine (Quirino Cristiani)

- Cristiani fue un precursor mundial en la industria del cine de animación.
- Descripción: Desarrolló y patentó en 1916 figuras recortadas y articuladas para dar movimiento a sus dibujos
- Importancia: Gracias a estas técnicas, realizó en 1917 El Apóstol, el primer largometraje de dibujos animados de la historia
- Walt Disney llegó a interesarse en su trabajo y le ofreció empleo en Estados Unidos, el cual Cristiani rechazó

F. El Bypass Coronario (René Favaloro)

- Si bien Favaloro se destacaba por su visión docente y comunitaria por encima de los intereses personales, su técnica es citada como un legado científico máximo.
- Descripción: El desarrollo de la cirugía de revascularización miocárdica mediante puentes aortocoronarios

- Importancia: Es el procedimiento quirúrgico de corazón más difundido en el mundo y cambió radicalmente el tratamiento de la enfermedad coronaria

fuentes

9(<https://www.favaloro.edu.ar/rene-favaloro-el-medico-de-argentina-que-realizo-el-primer-bypass-de-corazon-en-el-mundo/>)
